



PUTUSAN
Nomor 2423 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AYU TRISNA Binti (Alm) TOHIR, bertempat tinggal di
Ars. Kowilhan I Jalan Sejatik 13, Kelurahan Sidorame
Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Zulfa, S.H., dan kawan, Para Advokat Kantor
Hukum Zulfa, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Gagak
Hitam/Ringroad Nomor 78-D, Kelurahan Sei Sikambing B,
Kecamatan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023;
Pemohon Kasasi/Tergugat I;

L a w a n

ANOPRI Bin Alm. RAHIM, bertempat tinggal di Gang
Nusa Indah Nomor 54, Perumnas III, RT. 4 RW. 2,
Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten
Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Akbar Sanjaya, S.H., dan
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Barra. Co &
Partners, beralamat di Jalan Beringin Raya Nomor 1,
Perumnas Selawi, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

SUKARTI DAPATI, bertempat tinggal di Desa Pandan
Arang Ulu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat,
Provinsi Sumatera Selatan;
Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lahat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Ataran Batu Surau Ilir, Desa Karang Endah, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat
 - Sebelah ulu berbatasan dengan sawah Banding;
 - Sebelah ilir berbatasan dengan sawah Pandak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Basut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Subar;Adalah sah secara hukum milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar segera mengosongkan tanah sawah beserta orang-orangnya dan menyerahkan seperti semula dan sepenuhnya kepada Penggugat untuk digunakan dengan bebas dan aman dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Keterangan Waris tanggal 10 Desember 2015;
 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Sawah tanggal 19 Desember 2022;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar:
 - a. Kerugian materiil sebanyak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) kepada Penggugat;

b. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;

9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Lahat dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lht, tanggal 28 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Ataran Batu Surau Ilir, Desa Karang Endah, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat;
 - Sebelah ulu berbatasan dengan sawah Banding;
 - Sebelah ilir berbatasan dengan sawah Pandak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Basut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Subar

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



tanggal 19 Oktober 2013;

- Surat Keterangan Waris tanggal 10 Desember 2015;
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Sawah tanggal 19 Desember 2022;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.940.500,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 131/Pdt/2023/PT PLG, tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kss.Pdt.G/2023/PN Lht *juncto* Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lht, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

131/Pdt/2023/PT-PLG, tanggal 1 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 4/Pdt.G/2023/PN-Lht, tanggal 28 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam:
 - Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Pengakuan hak tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Oktober 2013;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Oktober 2013;
 - Surat Keterangan Waris tanggal 10 Desember 2015;
 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Sawah tanggal 19 Desember 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau: apabila Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 November 2023, kontra memori kasasi tanggal 27 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa atas dasar hibah dari ayah Penggugat yang bernama Alm. Rahim Bin Aming di mana Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini. Sedangkan Tergugat I mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa yang didapat dari hibah bapak kandungnya yang bernama Alm. Tohir di mana Alm. Tohir mendapatkan tanah objek sengketa berdasarkan waris dari Alm. Rahim, hak waris mana secara tunggal diberikan kepada Alm. Tohir seorang, lalu dengan adanya bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2013, pada intinya ketiga anak dari istri pertama Alm. Rahim yaitu Tohir, Nurbaya, dan Armin serta ketiga anak dari istri kedua Alm. Rahim yaitu saksi Wardiah, saksi Wasia, dan Penggugat sepakat menyerahkan secara penuh tanah objek sengketa kepada Alm. Tohir;

Bahwa Penggugat dan saksi Wardiah menyatakan di persidangan mencabut Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2013 dengan dasar adanya tipu muslihat dari Alm. Tohir dalam pembuatan surat dengan mengatakan bahwa Alm. Tohir bermaksud memecah tanah warisan untuk mencegah pertikaian di antara para ahli waris dari Alm. Rahim namun ternyata dijadikan dasar Alm. Tohir untuk memiliki tanah. Dengan demikian terdapat fakta bahwa tanah objek sengketa benar milik dari Alm. Rahim Bin Aming. Sedangkan terhadap seluruh ahli warisnya termasuk Penggugat sendiri, Alm. Tohir atau Tergugat I selaku ahli warisnya, saksi Wardiah dan saksi Warsia, serta para ahli waris lain yang tidak terlibat dalam perkara ini, belum dapat ditentukan pembagiannya. Sementara, perbuatan Tergugat I selaku anak dan ahli waris pengganti bagi Alm. Tohir juga mempunyai hak atas harta milik kakeknya Alm. Rahim Bin Aming, telah melakukan jual beli dengan Tergugat II, perbuatan mana adalah transaksi pertama yang dimaksud Rumusan Kamar Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2016 yang berbunyi: Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Selanjutnya bila memperhatikan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 50 maka diketahui bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut, apabila terjadi di antara yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Dengan demikian untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AYU TRISNA Binti (Alm) TOHIR dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 131/Pdt/2023/PT PLG, tanggal 1 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lht, tanggal 28 Agustus 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AYU TRISNA Binti (Alm) TOHIR**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 131/Pdt/2023/PT PLG, tanggal 1 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Lht, tanggal 28 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

t

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2024